

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
6641/2538

นายบุญรอด ศรีประมงค์  
นายวิเชาว์หรือเชาว์ ฐวัชชัย

โจทก์  
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 248

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยใช้ค่าเสียหายก่อนฟ้อง 78,200บาท พร้อมดอกเบี้ย  
อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ให้แก่โจทก์ นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะโยกย้าย  
ถึงส่วนหรือปรับปรุงแก้ไขจนน้ำเสียจากบ้านจำเลยไม่ไหลซึมเข้าบ้านโจทก์ กับมี  
คำขอให้จำเลยย้ายถึงส่วนและห้องน้ำออกไปจากบริเวณข้างบ้านโจทก์ โดยไม่ทำให้น้ำ  
จากถึงส่วนและห้องน้ำไหลซึมเข้าบ้านโจทก์ได้ หรือให้จำเลยทำถึงส่วนใหม่โดยเท  
ฐานคอนกรีตก่ออิฐมอญฉาบปูนขัดมันภายในถึงส่วนของจำเลยและไม่กระทำการใด  
ๆ ให้น้ำเสียจากบ้านจำเลยไหลซึมเข้าบ้านโจทก์ดังนี้ ความประสงค์โดยตรงของ  
โจทก์นั้น มุ่งที่จะขอให้บังคับจำเลยย้ายถึงส่วนและห้องน้ำออกไป ถือได้ว่าเป็นคดี  
ฟ้องขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 248  
วรรคสอง ซึ่งมีได้ห้ามฎีกาในข้อเท็จจริง แม้จะมีคำขอให้จำเลยใช้ค่าเสียหายก่อน  
ฟ้องพร้อมดอกเบี้ย ก็ไม่ทำให้เป็นคดีมีทุนทรัพย์อันจะทำให้โจทก์ต้องห้ามฎีกาในข้อ  
เท็จจริงตาม ป.วิ.พ.มาตรา 248 วรรคหนึ่ง

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยใช้ค่าเสียหายก่อนฟ้อง 78,200บาท พร้อมดอกเบี้ย  
อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ให้แก่โจทก์ นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะโยกย้าย  
ถึงส่วนหรือปรับปรุงแก้ไขจนน้ำเสียจากบ้านจำเลยไม่ไหลซึมเข้าบ้านโจทก์ กับมี  
คำขอให้จำเลยย้ายถึงส่วนและห้องน้ำออกไปจากบริเวณข้างบ้านโจทก์ โดยไม่ทำให้น้ำ  
จากถึงส่วนและห้องน้ำไหลซึมเข้าบ้านโจทก์ได้ หรือให้จำเลยทำถึงส่วนใหม่โดยเท  
ฐานคอนกรีตก่ออิฐมอญฉาบปูนขัดมันภายในถึงส่วนของจำเลยและไม่กระทำการใด  
ๆ ให้น้ำเสียจากบ้านจำเลยไหลซึมเข้าบ้านโจทก์ดังนี้ ความประสงค์โดยตรงของ  
โจทก์นั้น มุ่งที่จะขอให้บังคับจำเลยย้ายถึงส่วนและห้องน้ำออกไป ถือได้ว่าเป็นคดี  
ฟ้องขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันไม่อาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 248  
วรรคสอง ซึ่งมีได้ห้ามฎีกาในข้อเท็จจริง แม้จะมีคำขอให้จำเลยใช้ค่าเสียหายก่อน  
ฟ้องพร้อมดอกเบี้ย ก็ไม่ทำให้เป็นคดีมีทุนทรัพย์อันจะทำให้โจทก์ต้องห้ามฎีกาในข้อ  
เท็จจริงตาม ป.วิ.พ.มาตรา 248 วรรคหนึ่ง

(สมพงษ์ สนิธเณร-สมภาพ โชติกวีนิชย์-ไพโรจน์ คำอ่อน)

ศาลจังหวัดนครปฐม - นายเพรา โพอุทัย

ศาลอุทธรณ์ - นายบัญชา สหเกียรติมนตรี

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ